



PUTUSAN

Nomor 778/Pdt.G/2025/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Dr. Anak Agung Ngurah, Manik Danendra, S.H., M.H.**, Mkn, Laki-Laki, WNI Tempat dan Tanggal.lahir di Denpasar, 17 September 1972, bertempat tinggal di Jalan Gunung Karang II B No. 10 Br/link Tegal Dukuh Anyar Rt 000 Rw 000 Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai Penggugat I;
2. **Anak Agung Ngurah Kresnaningrat Daneswara**, Laki-Laki, WNI, Tempat dan Tanggal Lahir di Denpasar tanggal 18 Juli 2004, bertempat tinggal di Jalan Gunung Karang II B No. 10 Br/link Tegal Dukuh Anyar Rt 000 Rw 000 Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali sebagai Penggugat II;
3. **Anak Agung Ngurah Kesawa Putra Daneswara**, Laki-Laki, WNI, Tempat dan Tanggal Lahir di Denpasar tanggal 18 Juli 2004, bertempat tinggal di Jalan Gunung Karang II B No. 10 Br/link Tegal Dukuh Anyar Rt 000 Rw 000 Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai Penggugat III;

Lawan:

Yudha Valdez Marthinus, Laki-Laki, WNI, Lahir di Jakarta, tanggal 2 Maret 1977, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum Intan Permata Residence, Blok B No. 1 Br. Kertha Lestari, Kelurahan Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada I Komang Ferdyan Julyatmika, SH., dkk., Para Advokat yang berkantor di "IJS Legal Partnership" yang berkedudukan di Jl. Diponegoro Komp. Kertha Wijaya No. B20 Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juli 2025

Hal 1 dari 33 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 778/Pdt.G/2025/PN Dps



yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Juli 2025 dibawah register nomor : 2777/Daf 2025, sebagai Tergugat;

PT Jarrak Bahtera Media (Jarrak Media Group), tempat kedudukan semula di Perum Tukadmungga Lestari I, Bd.Dharmasemadi Desa Tukadmungga, Singaraja Bali, kemudian dirubah berkedudukan di Jl. Danau Tempe No. 30, Desa Sanur Kauh, Denpasar sebagai Turut Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juni 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 4 Juni 2025 dalam Register Nomor 778/Pdt.G/2025/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I telah menunjuk Penggugat II dan Penggugat III untuk mewakili dengan Surat Pernyataan pinjam nama sebagai pihak dalam perjanjian kerjasama antara Penggugat II dan Penggugat III dengan Tergugat;
2. Bahwa Para Penggugat adalah sebagai pemegang Hak sewa Ruko Nomor A3, A5, dan A6 yang beralamat di di Dewata Square Ruko A3-A5-A6, Jalan Letda Tantular No 1, Banjar Yangbatu, Kel. Daging Puri Kelod Denpasar Timur, Provinsi Bali berdasarkan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Sewa Nomor 44 tanggal 18 Juli 2022 Notaris Putu Eka Lestary, SH dan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Sewa Nomor 45 tanggal 18 Juli 2022 Notaris Putu Eka Lestary, SH, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1548 KUHPer;
3. Bahwa Para Penggugat telah sepakat dengan Tergugat mengenai Perjanjian Kerjasama Bisnis tanggal 12 Mei 2023 di lantai 1 (satu) Dewata Square Ruko A3-A5-A6, untuk menggunakan nama anak Penggugat sebagai Pihak Perjanjian Kerjasama yaitu:
 - a. Anak Agung Ngurah Kresnaningrat Daneswara, dan
 - b. Anak Agung Ngurah Kesawa Putra Daneswara.

Sebagai Pihak yang bekerja sama bisnis restoran dengan Tergugat, dengan didasarkan Surat Pernyataan tanggal 12 Mei 2023 dari Penggugat I kepada Anak-Anaknya yaitu Penggugat II dan Penggugat III (Pihak dalam Perjanjian) yang telah diketahui oleh Tergugat;

Hal 2 dari 33 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 778/Pdt.G/2025/PN Dps



4. Bahwa dalam perjanjian kerjasama bisnis dimaksud telah diuraikan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan pembagian keuntungan sebagai berikut:

- a. Pihak Para Penggugat (anak-anaknya dalam Perjanjian) mendapatkan hasil 12% (dua belas persen) dari total pendapatan penjualan (Omzet) sebelum dipotong pajak;
- b. Pihak Tergugat mendapatkan hasil 88% (delapan puluh delapan persen) sisa dari pendapatan kotor sebelum dipotong pajak.

5. Bahwa Tergugat pada awal mulanya menjanjikan pendapatan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta) perbulan kepada Para Penggugat, dengan perhitungan kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang akan diterima Penggugat setiap bulannya;

6. Bahwa dalam perjalanan kerjasama kedua belah pihak hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan.

7. Bahwa selanjutnya Tergugat tidak memberikan hak Para Penggugat mulai bulan ke 7 (tujuh) sampai bulan ke 11 (sebelas) masa kerjasama, sehingga pada akhirnya Tergugat kemudian mengalihkan kepada pihak yang lain;

8. Bahwa sampai dengan diajukannya Gugatan ini Tergugat belum memberikan kewajibannya sebagai Hak Para Penggugat;

9. Bahwa Tergugat pada tanggal 30 Mei 2025 melalui kuasa hukumnya telah membuat pemberitaan media lewat Jarrak Pos (Turut Tergugat) yang tidak berdasar dan tidak benar, yang disebutkan pada pokoknya adalah:

- a. Tergugat menganggap telah ditipu oleh Penggugat I karena menyewakan Ruko yang bukan miliknya, hal ini tidak benar dan tidak berkaitan karena Penggugat adalah Pemegang Hak Sewa Ruko A3-A5-A6 sampai dengan 2 September 2029, selain itu Tergugat tidak memiliki alas Hak untuk mempermasalahkan Hak Sewa terhadap Ruko;
- b. Tergugat menganggap Penggugat I telah mengalihkan sewa Ruko kepada pihak atau pembeli lain, adalah tidak benar karena faktanya Tergugatlah tidak memenuhi kewajibannya, dan tidak mempunyai urusan terhadap permasalahan Ruko tersebut;

Adapun Fakta yang terjadi adalah sebagai berikut:

Hal 3 dari 33 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 778/Pdt.G/2025/PN Dps



- a. Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya memberikan keuntungan sebagaimana disebut dalam Perjanjian Kerjasama;
- b. Tergugat telah mengalihkan kepada pihak lain pada pertengahan Maret 2024 pada saat kerjasama restoran baru berjalan 11 (sebelas) bulan;
- c. Tergugat tidak pernah memberikan akses kepada Para Penggugat terhadap pendapatan kasir dan keuangan restoran;
- d. Dari awal mulai kerjasama Tergugat tidak pernah memberikan nilai keuntungan yang sesuai, selama 8 (delapan) Bulan dan tidak memberikan keuntungan sama sekali selama 3 (lima) bulan terakhir kepada Para Penggugat;
- e. Tergugat telah membuat Laporan Pengaduan Masyarakat Nomor: Dumas/334/XII/2025.SPKT Unit Reskrim/Polsek Dentim/Polresta Denpasar/Polda Bali tanggal 24 Desember 2024 terhadap Penggugat I yang telah merugikan Penggugat I secara Immateriil;

10. Bahwa perbuatan Tergugat dengan membuat Laporan Pengaduan Masyarakat Nomor: Dumas/334/XII/2025.SPKT Unit Reskrim/Polsek Dentim/Polresta Denpasar/Polda Bali tanggal 24 Desember 2024 tentang dugaan perkara Penipuan yang dilakukan Penggugat I adalah suatu Laporan Pengaduan yang tidak berdasar hukum karena bersifat keperdataan yang harus diputus terlebih dahulu (*prejudicieel geschil*) sebagaimana diatur dalam Pasal 81 KUHPid, selain itu dasar hubungan hukum antara Tergugat dengan Para Penggugat Sah, Jelas dan sepakat dalam Perjanjian Kerjasama tanggal 12 Mei 2023. Dalam Pasal 8 jo Pasal 9, jls Pasal 10 Perjanjian Kerjasama dimaksud disebutkan bahwa:

- Pasal 8 “Setiap sengketa yang timbul berkaitan dengan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat”
- Pasal 9 “Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian akan diatur kemudian berdasarkan musyawarah dan mufakat serta dilandasi itikad baik dari kedua belah pihak dan menjadi satu bagian yang utuh dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini”
- Pasal 10 “Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum yang umum

Hal 4 dari 33 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 778/Pdt.G/2025/PN Dps



dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Denpasar.

Jadi sebagaimana diatur dan disepakati dalam Pasal 10 Perjanjian Kerjasama kedua belah pihak memilih Pengadilan Negeri Denpasar yang mempunyai wewenang terhadap suatu peristiwa dan segala akibat hukum perjanjian yang masuk dalam ranah hukum keperdataan.

11. Bahwa Para Penggugat telah melakukan musyawarah dengan Tergugat, namun tidak berhasil dengan baik, hal tersebut terkait dengan keterangan secara tidak jelas tentang keuangan hasil usaha pengelolaan restoran, hanya mengatakan “Maaf dan Baik Pak”, tanpa adanya keinginan untuk bertanggung jawab dengan menjelaskan dan memberikan keuntungan hasil pengelolaan kepada Para Penggugat, termasuk hasil penjualan restoran dengan dialihkannya kerjasama kepada pihak lain, sehingga hal ini menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

12. Bahwa Perbuatan Tergugat diatas dikategorikan suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

13. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian Materiil dan Immateriil kepada Para Penggugat, oleh karena itu Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* ini berkenan untuk menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Para Penggugat;

14. Bahwa atas perbuatannya Tergugat harus bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan dan kelalaian atau kesembronoannya yang telah mengakibatkan kerugian Materiil dan Immaterii kepada Para Penggugat adalah sebagai berikut:

a. Materiil:

Tergugat bertanggung jawab terhadap kerugian Penggugat secara Materiil sebagai berikut:

Hal 5 dari 33 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 778/Pdt.G/2025/PN Dps



1) Kerugian atas tidak adanya keuntungan yang diberikan kepada Para Penggugat atas hasil kerjasama yaitu sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);

2) Kerugian biaya operasional untuk mengurus perkara ini Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Total kerugian Materiil Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah);

b. Immateriil:

Akibat perbuatan Tergugat melalui Turut Tergugat yang telah melancarkan penghinaan, menjatuhkan harga diri dan martabat sehingga merugikan Para Penggugat, oleh karena itu Tergugat wajib menggantikan kerugian sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

15. Bahwa sebagai jaminan kepastian pembayaran terhadap ganti kerugian materiil dan immateriil dari Tergugat, maka mohon dapat ditetapkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap Objek Benda Tidak Bergerak milik Tergugat yaitu rumah yang di atasnya berdiri bangunan di Perum Intan Permata Residence, Blok B No. 1 Br. Kertha Lestari, Kelurahan Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, untuk diserahkan kepada Para Penggugat sebagai Objek jaminan;

16. Bahwa sebagai jaminan pelaksanaan isi putusan kepada Tergugat mohon dapat dikenakan uang paksa (*dwangsom*) senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari atas keterlambatan pelaksanaan isi putusan;

17. Bahwa sebagai pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Denpasar terhadap Gugatan Penggugat didasari bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dan kebenaran, mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi baik dari Tergugat dan/atau Pihak lainnya;

Berdasarkan uraian posita tersebut diatas maka kami mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar c.q Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak untuk memeriksa, mengadili serta memberikan amar putusan sebagai berikut:

P R I M A I R

Hal 6 dari 33 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 778/Pdt.G/2025/PN Dps



1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan telah Lunas, Sah dan Berlaku terhadap Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Sewa Nomor 44 tanggal 18 Juli 2022 Notaris Putu Eka Lestary, SH dan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Sewa Nomor 45 tanggal 18 Juli 2022 Notaris Putu Eka Lestary, SH, sampai dengan tanggal 2 September 2029;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat terhadap kerugian Materiil sejumlah Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) dan kerugian Immateriil sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
5. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Laporan Pengaduan Masyarakat Nomor: Dumas/334/XII/2025.SPKT Unit Reskrim / Polsek Dentim / Polresta Denpasar/Polda Bali tanggal 24 Desember 2024;
6. Menghukum Tergugat untuk mencabut pernyataan yang disampaikan di seluruh Media *Online* (dalam jaringan) maupun *Offline* (cetak);
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk memuat permintaan maaf kepada Para Penggugat sebanyak 3 kali berturut-turut $\frac{1}{2}$ (setengah halaman) pada berita *online* (dalam jaringan) maupun *offline* (cetak) milik Turut Tergugat;
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencabut pemberitaan yang tidak benar dan merugikan Penggugat, serta memberitakan secara *online* maupun *offline* terhadap isi putusan ini yang redaksinya dibuat oleh Turut Tergugat;
9. Menetapkan sah dan berharga terhadap sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas Objek Benda Tidak Bergerak milik Tergugat yaitu Tanah yang diatasnya berdiri bangunan di Perum Intan Permata Residence, Blok B No. 1 Br. Kertha Lestari, Kelurahan Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, untuk diserahkan kepada Para Penggugat;
10. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari atas keterlambatan pelaksanaan isi putusan;

Hal 7 dari 33 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 778/Pdt.G/2025/PN Dps



11. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara Pengadilan Negeri Denpasar dapat dijalankan terlebih dahulu dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum Tergugat dan Pihak lain, baik Verzet, Banding, Kasasi, maupun upaya hukum lain;

12. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan;

S U B S I D A I R

Mohon putusan yang seadil adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat hadir kuasanya R Rolly Wijayakusuma, S.H., dk., Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum "Rolly & Associates" yang berkedudukan di Jl. Masjid No 8 Rt 009 Rw 037, Jongkang Baru, Kalurahan Sariharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Juni 2025 dibawah register nomor : 2588/Daf 2025 sedangkan Tergugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi Turut Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat sebagaimana lengkap terlampir dalam berita acara persidangan namun tidak hadir Turut Tergugat ternyata tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Putu Suyoga, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Agustus 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- 1.** *Exceptio Non Adimpleti Contractus* (Penggugat Sendiri Tidak Melakukan Prestasinya).

Hal 8 dari 33 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 778/Pdt.G/2025/PN Dps



1.1 Bahwa dalam hal ini Penggugat II, III yang tidak melakukan prestasinya, hal ini terbukti dan didasari atas:

1.1.1 Bahwa di dalam perjanjian kerja sama tertanggal 12 Mei 2013 yang telah didaftarkan dalam buku khusus nomer: 018/WK/V/2023 tertanggal 12-05-2023 oleh Penggugat I dalam kapasitasnya sebagai Notaris di Kota Denpasar, didalam Pasal 4 disebutkan:

"Pihak Pertama (Penggugat II, III) MENJAMIN kepada Pihak Kedua (Tergugat), bahwa apa yang dijadikan objek dalam perjanjian ini adalah betul dan mempunyai hak untuk mengelolanya selama berlangsungnya perjanjian ini maka Pihak Kedua secara bersama – sama dapat memakai fasilitas yang disediakan Pihak Pertama tersebut dengan aman, bebas dari tuntutan pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turu mempunyai hak diatasnya tersebut"

1.1.2 Bahwa, fakta yang terjadi justru Tergugat telah mendapatkan tuntutan dari Pihak lain, yakni melalui:

- SURAT SOMASI / PERINGATAN – TEGURAN I (Pertama) nomer surat: 13/sk-adm/WP/V/2024 tertanggal 10 Mei 2024.
- SURAT SOMASI / PERINGATAN – TEGURAN II (Kedua) nomer surat: 20/sk-adm/WP/VI/2024 tertanggal 24 Juni 2024.
- SURAT SOMASI / PERINGATAN – TEGURAN III (Ketiga) nomer surat: 29/sk-adm/WP/VII/2024 tertanggal 29 Juli 2024.

Yang mana didalam kesemua SURAT SOMASI / PERINGATAN – TEGURAN MENYATAKAN BAHWA PENGGUGAT II, III TIDAK MELAKUKAN PEMBAYARAN SEWA TERHADAP PEMEGANG HAK SEWA PERTAMA, YAKNI ATAS PEMBAYARAN KEDUA DAN KETIGA YANG TELAH JATUH TEMPO, SEHINGGA MENYATAKAN BAHWA PENGGUGAT II, III SUDAH TIDAK MEMILIKI HAK ATAS RUKO YANG MENJADI OBJEK DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA.

1.1.3 Bahwa, berdasarkan hal diatas maka sebenarnya justru Penggugat konvensi yang telah gagal memenuhi prestasinya sesuai isi Perjanjian dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Perkara a quo untuk tidak menerima gugatan ini.

1.1.4 Bahwa, sejalan dengan dalil diatas maka Exceptio Non Adimpleti Contractus merupakan eksepsi yang lazim diajukan

Hal 9 dari 33 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 778/Pdt.G/2025/PN Dps



ketiga Penggugat juga tidak memenuhi prestasinya, hal ini didasari oleh beberapa pendapat sarjana dan ahli hukum, yakni:

M. Yahya Harahap, dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” berpendapat bahwa

“Eksepsi Non Adimpleti Contractus dapat diajukan dan diterapkan dalam perjanjian timbal balik, masing – masing dibebani kewajiban untuk memenuhi prestasinya secara timbal balik, pada perjanjian seperti itu seseorang tidak berhak menggugat, apabila dia sendiri tidak memenuhi prestasinya”

J Satrio dalam bukunya “Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian” berpendapat bahwa

yang dimaksud dengan perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang mana akan menimbulkan kewajiban – kewajiban yang sama – sama harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, untuk bisa mendapatkan haknya masing – masing.

1.1.5 Bahwa selain mengacu kepada beberapa pendapat sarjana dan ahli hukum diatas, Exceptio Non Adimpleti Contractus juga pernah diterapkan dalam Putusan MA RI Nomor: 653/Pdt/2019/PT DKI tanggal 16 Januari 2020 diputus sebagai berikut:

“... Menimbang Exceptio Non Adimpleti Contractus ini diajukan dan diterapkan dalam perjanjian timbal balik, masing – masing dibebankan kewajiban (obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik, pada perjanjian seperti ini seseorang tidak berhak menggugat, apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian ...”

Bahwa, berdasarkan hal diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan tidak menerima gugatan ini yakni NIET ONTVANKELIJKE (NO).

2. Exceptio doli mali - exception doli presentis (Eksepsi ini menduga bahwa Penggugat telah menggunakan tipu daya dalam pembuatan perjanjian).

2.1 Bahwa dengan adanya fakta hukum yakni Penggugat II, III yang tidak/belum membayarkan atas pembayaran objek ruko kepada pemilik hak sewa pertama, namun kemudian didalam perjanjian kerja sama menyatakan dan dan menjamin bahwa Penggugat II, III memiliki hak atas objek ruko selama masa kerja sama yakni hingga 01 September 2029

Hal 10 dari 33 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 778/Pdt.G/2025/PN Dps



adalah merupakan dugaan bentuk TIPU DAYA dalam pembuatan perjanjian a quo.

2.2 Bahwa atas adanya itikad tidak baik dan adanya dugaan menentang hukum dengan adanya dugaan penipuan atas yang dilakukan Penggugat II, III maka sia-sia bagi seseorang yang menentang hukum namun ia sendiri meminta bantuan hukum (*Frustra legis auxilium quaerit qui in legem committit*)

2.3 Bahwa Penggugat II, III dengan secara dasar diduga melakukan tipu daya kepada Tergugat dikarenakan Penggugat II, III tidak memberikan informasi secara terang kepada Tergugat terkait dengan hak atas obyek dalam perjanjian dengan menginisiasi semua hal dengan meyakinkan Tergugat berinvestasi dalam obyek dalam perjanjian dengan membuka usaha restoran

Berdasarkan dalil-dalil diatas apa yang disampaikan oleh Penggugat II, III dalam perjanjian Kerjasama menjadi patut diduga penuh tipu daya yang membuat Tergugat dalam konvensi mau menandatangani perjanjian bersama, berdasarkan hal diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan tidak menerima gugatan ini yakni NIET ONTVANKELIJKE (NO).

3. Gugatan diajukan dengan Itikat Tidak Baik

3.1 Para Penggugat dalam mengajukan gugatan dengan itikat tidak baik, hal ini tercermin berdasarkan isi gugatan para Penggugat yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Tergugat dapat sampaikan bahwa yang dirugikan dalam perjanjian Kerjasama adalah Tergugat dikarenakan para Penggugat konvensi menjanjikan sesuatu yang tidak sepenuhnya dimiliki oleh para Penggugat konvensi. Berdasarkan pasal 1320 angka 4 jo. Pasal 1338 menentukan bahwa setiap persetujuan harus didasari dengan itikad baik hal ini sesuai dengan asas itikad baik dalam hukum perikatan

3.2 Bahwa Tergugat konvensi tidak pernah menjanjikan pendapatan sebesar Rp 300.000.000 perbulan kepada para Penggugat konvensi sehingga apa yang didalilkan para Penggugat konvensi dalam gugatan a quo tidak berdasar dan tidak jelas

3.3 Bahwa atas dalil-dalil Penggugat pada gugatan aquo tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak dapat membuktikan maka Penggugat hanya bertujuan untuk melakukan gugatan yang memiliki tujuan untuk menyusahkan atau mengganggu dan merepotkan pihak Tergugat (*Vexatious Litigation*).

Hal 11 dari 33 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 778/Pdt.G/2025/PN Dps



Bahwa, berdasarkan hal diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan tidak menerima gugatan ini yakni NIET ONTVANKELIJKE (NO);

4. Gugatan Tidak jelas dan/atau Kabur (*Obscuur libel*)

4.1 Bahwa Penggugat yang menggabungkan dua perbuatan hukum yang berbeda kedalam satu gugatan adalah tidak dapat diterima karena tidak jelas, yakni atas dasar:

4.1.1 Dalil-dalil apa yang didalilkan para Penggugat pada gugatan aquo tidak berdasar dengan dasar-dasar gugatan yang tidak jelas dan kabur, para Penggugat konvensi mendalilkan mengenai perjanjian Kerjasama tertanggal 12 mei 2023 akan tetapi yang dijadikan dasar dalam gugatan adalah perbuatan melawan hukum sehingga gugatan para Penggugat konvensi menjadi kabur dan tidak jelas.

4.1.2 Bahwa tindakan Penggugat konvensi yang menggabungkan dua perbuatan hukum yang berbeda kedalam satu gugatan adalah tidak dapat diterima karena tidak jelas, dimana penggabungan Gugatan ini tidaklah diperbolehkan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomer: 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomer: 879/K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwa penggabungan dua perbuatan hukum yang berbeda kedalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri, dengan demikian maka gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*neit onvaanklijke verklaard*).

4.2 Bahwa Petitum Gugatan tidak sesuai dengan Posita, yakni atas dasar:

Permintaan para Penggugat dalam petitum yang tidak selaras dengan posita yang menyatakan bahwa telah lunas, sah, dan berlaku terhadap akta pemindaan dan penyerahan hak sewa Nomor 44 dan 45 tertanggal 18 juli 2022 yang dibuat di notaris Putu Eka Lestari S.H tidak berdasar dan tidak jelas dikarenakan sesuai dengan fakta para Penggugat memang belum membayar lunas atas akta pemindahan hak sewa No. 45 tertanggal 18 juli 2022.

4.3 Bahwa dalil gugatan Para Penggugat bersifat IMAJINATIF DAN MENGADA-ADA, yakni atas dasar:

Para Penggugat dalam posita gugatan mendalilkan bahwa "*Tergugat menjanjikan pendepatan sebesar Rp. 300.000.000,- (TIGA RATUS*

Hal 12 dari 33 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 778/Pdt.G/2025/PN Dps



JUTA) PERBULAN dengan perhitungan kurang ebih Rp. 30.000.000,- (TIGA PULUH JUTA) PERBULAN” dimana dalil ini adalah dalil IMAJINATIF karena dari keseluruhan isi dan halaman perjanjian yakni dari halaman 1 (satu) hingga halaman 7 (tujuh) TIDAK PERNAH ADA KLAUSA yang menyebutkan atau menuliskan terkait hal diatas. Hal ini membuktikan bahwa isi posita gugatan aquo adalah Kabur (*Obscuur libel*) tidak berdasar dikarenakan mendalilkan hal-hal yang tidak diperjanjikan dalam perjanjian Kerjasama antara Penggugat II dan Penggugat III dengan Tergugat.

5. Eksepsi ERROR IN PERSONA

5.1 Bahwa Penggugat I tidak memiliki “*persona standi in judicio*” dihadapan Pengadilan (*Gemis Aanhoedanigheid*) yakni didasari atas:

5.1.1 Bahwa Penggugat I bukan Pihak yang berhak dalam gugatan aquo karena tidak mempunyai hak dan kapasitas menggugat.

5.1.2 Bahwa didalam perjanjian kerja sama tertanggal 12 Mei 2013 yang telah didaftarkan dalam buku khusus nomer: 018/WK/V/2023 tertanggal 12-05-2023 Penggugat I bukanlah Pihak yang memilik hak dan kewajiban atas pretasi isi dari perjanjian.

5.2 Exeptio Plurium Litis Consortium, yakni Pihak yang ditarik Penggugat TIDAK LENGKAP, yakni didasari atas:

5.2.1 Bahwa didalam petitum gugatannya Para Penggugat menyatakan “*menyatakan telah lunas, sah dan berlaku akta pemindahan dan penyerahan hak sewa nomor 44 tanggal 18 Juli 2022 NOTARIS PUTU EKA LESTARY, SH dan akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Sewa Nomor: 45 tanggal 18 Juli 2022 NOTARIS PUTU EKA LESTARY, SH sampai dengan tanggal 2 September 2029*”

5.2.2 Berdasarkan hal diatas karena terdapat tuntutan diluar terhadap Pihak Para Tergugat dari gugatan a quo yakni tuntutan yang terhadap NOTARIS PUTU EKA LESTARY, SH dan Pemilik Hak Sewa awal atas objek ruko maka menjadi wajib untuk mengikutsertakan NOTARIS PUTU EKA LESTARY, SH dan Pemilik Hak Sewa awal atas objek ruko dalam gugatan a quo sehingga gugatan menjadi terang dan tidak menimbulkan bias hukum dalam pelaksanaannya.

Hal 13 dari 33 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 778/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi Tergugat diatas sudah sepatutnya majelis hakim pemeriksa perkara aquo menyatakan atas gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima NIET ONTVANKELIJKE (NO).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat mohon agar apa yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil para Penggugat dalam Gugatan *a quo* kecuali terhadap hal-hal yang tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa pada point 1 Tergugat menolak dalil para Penggugat dikarenakan pada perjanjian kerjasama tidak pernah disebutkan bahwa Penggugat I menunjuk Penggugat II dan Penggugat III sebagai pihak dalam perjanjian kerja sama.
4. Bahwa memang benar Penggugat II dan Penggugat III konvensi telah mengikatkan diri dengan Tergugat konvensi berdasarkan perjanjian Kerjasama tertanggal 12 mei 2023 yang telah didaftarkan dalam buku khusus nomer: 018/WK/V/2023 tertanggal 12-05-2023 oleh Penggugat I.
5. Bahwa Tergugat konvensi menolak secara tegas yang didalilkan para Penggugat pada point 5 dan 6 dikarenakan dalam perjanjian Kerjasama hanya ditentukan persentase pendapatan dari hasil penjualan yang mana Penggugat II dan Penggugat III konvensi mendapatkan 12% dari hasil penjualan sedangkan Tergugat konvensi mendapatkan 88% dari hasil penjualan, dimana dalil para Penggugat pada point 5 dan 6 ini adalah dalil IMAJINATIF karena dari keseluruhan isi dan halaman perjanjian yakni dari halaman 1 (satu) hingga halaman 7 (tujuh) TIDAK PERNAH ADA KLAUSA yang menyebutkan atau menuliskan terkait hal tersebut.
6. Bahwa atas pelaksanaan kewajiban Tergugat dari Perjanjian Kerja sama terkait pembagian keuntungan telah dilaksanakan dan dipenuhi oleh Tergugat, dan Tergugat secara kongkret akan membuktikan hal tersebut dalam pembuktian sidang perkara aquo.
7. Bahwa point 7 dan 8 adalah dalil yang tidak benar, dimana dapat Tergugat sampaikan bahwa justru Para Penggugat berdasarkan bukti hukum kongkret yakni melalui pesan tertulis menyampaikan kepada Tergugat secara tiba – tiba dan tanpa ada pemberitahuan apapun sebelumnya menyampaikan bahwa atas Ruko telah dialihkan kepada Pihak lain, maka sudah patut pelaksanaan hak dan kewajiban menjadi terhenti.

Hal 14 dari 33 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 778/Pdt.G/2025/PN Dps



8. Bahwa apa yang diberitakan oleh Tergugat sudah sesuai fakta dan terdapat bukti-bukti yang dapat membuktikan isi berita tersebut, para Penggugat tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan Kerjasama dengan tidak menjalin komunikasi yang baik dengan Tergugat konvensi, Adapun dalil dalam gugatan aquo terbantahkan atas hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa memang benar Penggugat II dan Penggugat III konvensi belum membayar lunas akta pemindahan hak sewa no 45 tertanggal 18 juli 2020 berdasarkan surat SOMASI yang Tergugat terima pada tanggal 9 September 2024

b. Bahwa para Penggugat konvensi memang benar telah mengerjakan obyek perjanjian kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian kerjasama tertanggal 16 November 2024

9. Bahwa berkaitan dengan laporan kepolisian sudah sewajarnya Tergugat mencari perlindungan hukum dikarenakan Tergugat konvensi diduga telah diperdaya dan/atau ditipu oleh para Penggugat konvensi dengan menggunakan tipudaya sehingga Tergugat konvensi percaya oleh para Penggugat konvensi dan menandatangani perjanjian Kerjasama bisnis sehingga Tergugat konvensi telah mengeluarkan sejumlah dana investasi untuk merenovasi obyek perjanjian dan membeli peralatan-peralatan yang menunjang tempat usaha Tergugat pada obyek perjanjian.

10. Bahwa Tergugat konvensi menolak secara tegas dalil Penggugat terkait dengan nilai kerugian pada point 14 gugatan dengan kerugian materiil sebesar Rp 430.000.000 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh Miliar rupiah) adalah tidak berdasar, oleh karena:

a. nilai – nilai yang didalilkan oleh Penggugat tidak disebutkan dasarnya perhitungannya maka atas hal tersebut dalil atas kerugian yang didalilkan oleh penggugat adalah dalil yang bersifat imajinatif dan khayalan sehingga menjadikannya gugatan yang kabur dan tidak dapat diterima secara hukum

b. kerugian imaterill tidak dapat diterima, karena kerugian Imaterill secara hukum hanya dapat dimintakan dalam kondisi Penggugat mengalami tekanan mental atau psikis yang dapat dibuktikan secara konkret, dimana dalam gugatan a quo Penggugat sama sekali tidak mengalami hal tersebut

Hal 15 dari 33 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 778/Pdt.G/2025/PN Dps



Bahwa untuk diketahui, justru Tergugat yang dirugikan dalam perkara ini dengan kerugian investasi yang telah diinvestasikan Tergugat pada obyek perjanjian.

11. Bahwa Tergugat konvensi menolak dalil para Penggugat konvensi didalam point 15 oleh karena sita jaminan yang dimohonkan tidak memenuhi syarat, tidak memiliki dasar hukum serta tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR yakni karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya persangkaan yang beralasan serta tidak menjabarkan dan menunjukan secara jelas obyek yang dimohonkan.

Berdasarkan hal – hal diatas, maka permohonan sita jaminan yang diajukan para Penggugat konvensi menjadi cacat hukum dan tidak pantas diterima.

12. Bahwa Tergugat konvensi menolak dalil para Penggugat konvensi didalam point 16 karena merupakan permohonan yang mengada – ada dan tidak dapat dipertanggung jawabkan dasar kebenarannya, untuk itu menjadi patut dan layak Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak permohonan tersebut.

13. Bahwa Tergugat konvensi menolak dalil para Penggugat konvensi didalam point 17 karena putusan serta merta (*uitvoerbar bij vooraad*) terhadap tuntutan yang demikian menurut hukum jelas tidak dapat dikabulkan dengan alasan:

- a. Tuntutan atas Putusan serta merta (*uitvoerbar bij vooraad*) yang diajukan Penggugat bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomer 3 Tahun 2000 sebagaimana ditegaskan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomer 4 Tahun 2001 yakni “Majelis Hakim yang memutus perkara berhati – hati dan dengan sungguh – sungguh memperhatikan dan berpedoman pada surat edaran Mahkamah Agung Nomer 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbar bij vooraad*) dan provisi terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbar bij vooraad*) tersebut. Setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (*uitvoerbar bij vooraad*) harus disertai dengan penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA 3 tahun 2000 yang menyebutkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat pertama.

Merujuk pada peraturan tersebut diatas, oleh karena faktanya Penggugat tidak mengajukan dan memberikan jaminan guna mendukung tuntutan Putusan

Hal 16 dari 33 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 778/Pdt.G/2025/PN Dps



serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) dalam gugatannya maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Perkara a quo untuk menolak tuntutan tersebut.

DALAM REKONVENSI:

Bahwa Penggugat rekonvensi sebelumnya Tergugat konvensi mengajukan Rekonvensi kepada Penggugat I dalam konvensi saat ini Tergugat rekonvensi atas dasar perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian lagi Penggugat rekonvensi sebelumnya Tergugat konvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang – undang Hukum Perdata Indonesia, yakni atas dasar:

1. Bahwa untuk menyingkat uraian, maka hal – hal yang terurai dan terdalilkan didalam konvensi secara mutandis dan mutantis dianggap digunakan kembali dalam rekonvensi.
2. Bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi adalah sesuai dengan asas/doktrin “*innerlijke samenhang*” yakni antara gugatan konvensi mempunyai hubungan atau koneksitas batin dengan gugatan rekonvensi dimana gugatan rekonvensi ini juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 132 HIR huruf a dan dengan demikian gugatan rekonvensi ini patut untuk dikabulkan.
3. Bahwa perjanjian kerja sama tertanggal 12 Mei 2013 yang telah didaftarkan dalam buku khusus nomer: 018/WK/V/2023 tertanggal 12-05-2023 oleh Penggugat I dalam kapasitasnya sebagai Notaris di Kota Denpasar dan sendirilah yang menginisiasi dan membuat rancangan perjanjian tersebut.
4. Bahwa kemudian diketahui Pihak Pertama dalam perjanjian tersebut adalah ANAK KANDUNG dari Penggugat I dalam konvensi dan Tergugat dalam rekonvensi (hubungan darah garis lurus kebawah).
5. Bahwa, kemudian dapat Penggugat rekonvensi sebelumnya Tergugat konvensi jelaskan kembali atas fakta hukum yang terjadi, yakni atas perjanjian kerja sama yang diinisiasi, dirancang, dibuat dan didaftarkan dalam buku khusus oleh Penggugat I dalam konvensi dan Tergugat dalam rekonvensi adalah dibuat dengan TIDAK AMANAH, TIDAK JUJUR, TIDAK SAKSAMA, SERTA BERPIHAK DAN TIDAK MENJAGA KEPENTINGAN PIHAK KHUSUNYA PIHAK KEDUA, dan SANGAT BERPIHAK KEPADA PIHAK PERTAMA DAN HANYA MENJAGA KEPENTINGAN PIHAK PERTAMA YANG NOTABENE ADALAH ANAK dari Penggugat I dalam konvensi dan Tergugat dalam rekonvensi (hubungan darah garis lurus kebawah).

Hal 17 dari 33 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 778/Pdt.G/2025/PN Dps



6. Bahwa berdasarkan dalil rekonvensi angka 4 diatas dan eksepsi, jawaban gugatan Penggugat rekonvensi sebelumnya Tergugat konvensi yang secara mutandis dan mutantis dianggap digunakan kembali dalam rekonvensi ini maka perbuatan Penggugat I dalam konvensi saat ini Tergugat rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat rekonvensi sebelumnya Tergugat konvensi, atas:

6.2. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang – undang nomer 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomer 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya **WAJIB BERTINDAK AMANAH, JUJUR, SAKSAMA, MANDIRI, TIDAK BERPIHAK, DAN MENJAGA KEPENTINGAN PIHAK TERKAIT DALAM PERBUATAN HUKUM.**

6.3. Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang – undang Nomer 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri, suami, atau orang lain **YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN KEKELUARGAAN DENGAN NOTARIS BAIK KARENA PERKAWINAN MAUPUN HUBUNGAN DARAH DALAM GARIS KETURUNAN LURUS KEBAWAH**

6.4. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (11) dan (12) Undang – undang nomer 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomer 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris yang melakukan pelanggaran atas kewajibannya dapat dikenai sanksi berupa: **PERINGATAN TERTULIS, PEMBERHENTIAN SEMENTARA, PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT, PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT** serta memberikan dasar bagi pihak yang menderita kerugian atas kelalai notaris untuk **MENUNTUT PENGgantian BIAYA, GANTI RUGI, DAN BUNGA KEPADA NOTARIS.**

7. Bahwa atas perbuatan Penggugat I dalam konvensi dan Tergugat dalam rekonvensi diatas mengakibatkan Penggugat rekonvensi sebelumnya Tergugat konvensi mengalami kerugian yakni:

7.2. Investasi dan pembelian atas barang-barang yang digunakan dalam mengoprasionalnkan bisnis milik Penggugat rekonvensi senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang mana Penggugat rekonvensi sebelumnya Tergugat konvensi

Hal 18 dari 33 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 778/Pdt.G/2025/PN Dps



akan buktikan dalam persidangan atas seluruh nota – nota pembelian baarang, kerugian ini terjadi karena karena saat ini tidak bisa diakses dan diambil kembali oleh oleh Penggugat rekonsensi sebelumnya Tergugat konvensi karena telah dipergunakan oleh Pihak lain.

7.3. Hilangnya potensi keuntungan usaha yang seharusnya Penggugat rekonsensi dapat terima hingga akhir masa pengelolaan yakni hingga tanggal 01 September 2029 yakni sebesar Rp. 1.875.000.000 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dimana perhitungan keuntungan ini akan Penggugat rekonsensi jelaskan dan buktikan didalam persidangan.

8. Bahwa berdasarkan dalil – dalil diatas maka terbukti terang bahwa Penggugat I dalam konvensi dan Tergugat dalam rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam kapasitasnya sebagai Notaris dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat rekonsensi sebelumnya Tergugat konvensi.

9. Bahwa berdasarkan atas dalil – dalil yang diuraikan diatas maka menjadi sangat berdasar bagi Penggugat rekonsensi untuk mengajukan gugatan rekonsensi dan menuntut ganti kerugian atas apa yang dialami Penggugat rekonsensi kepada Penggugat I dalam konvensi dan Tergugat dalam rekonsensi, yakni dengan perincian:

Kerugian Materiil;

a. Investasi dan pembelian atas barang-barang yang digunakan dalam mengoprasionalnkan bisnis milik Penggugat rekonsensi senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang mana Penggugat rekonsensi sebelumnya Tergugat konvensi akan buktikan dalam persidangan atas seluruh nota – nota pembelian baarang, kerugian ini terjadi karena karena saat ini tidak bisa diakses dan diambil kembali oleh oleh Penggugat rekonsensi sebelumnya Tergugat konvensi karena telah dipergunakan oleh Pihak lain;

b. Hilangnya potensi keuntungan usaha yang seharusnya Penggugat rekonsensi dapat terima hingga akhir masa pengelolaan yakni hingga tanggal 01 September 2029 yakni sebesar Rp1.875.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dimana perhitungan keuntungan ini akan Penggugat rekonsensi jelaskan dan buktikan didalam persidangan;

Dengan total kerugian adalah sebesar Rp2.675.000.000,00

Hal 19 dari 33 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 778/Pdt.G/2025/PN Dps



Terbilang: Dua Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah.

10. Bahwa untuk menjamin agar gugatan rekonsvansi ini tidak menjadi sia – sia dan melihat adanya prasangka dari Tergugat rekonsvansi yakni:

- Sejak awal diduga para Tergugat rekonsvansi penuh dengan tipu daya terhadap Penggugat rekonsvansi;
- Para Tergugat rekonsvansi tidak koperatif dalam penyelesaian perkara ini melalui jalur – jalur non-litigasi yang pernah dilakukan;

Maka Penggugat rekonsvansi memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas obyek harta tidak bergerak milik Tergugat Rekonsvansi sebelumnya Penggugat I konvensi yakni atas rumah tinggal yang terletak di: Jalan Gunung Karang II B No. 10 BR/Link Tegal Dukuh Anyar, RT 000 RW 000 Keluarahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Hak milik;
- Sebelah Selatan : Jalan Umum;
- Sebelah Timur : Tanah Hak milik;
- Sebelah Barat : Tanah Hak milik;

11. Bahwa Sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan pasal Pasal 227 HIR yang menyatakan sebagai berikut :

“Jika persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya”.

Dan memperhatikan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut:

“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”;

Sehingga dengan adanya kekhawatiran Penggugat rekonsvansi kepada Tergugat rekonsvansi tidak membayar hak – hak daripada Penggugat rekonsvansi cukup

Hal 20 dari 33 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 778/Pdt.G/2025/PN Dps



beralasan Penggugat rekonsensi untuk memohon sita jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar atau Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat konvensi / Penggugat Rekonsensi memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III konvensi tidak dapat di terima (*niet onvaanklijke verklard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III konvensi untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan;

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Tergugat Rekonsensi terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan TIDAK AMANAH, TIDAK JUJUR, TIDAK SAKSAMA, SERTA BERPIHAK DAN TIDAK MENJAGA KEPENTINGAN PIHAK dalam membuat perjanjian kerja sama tertanggal 12 Mei 2013 yang dicatatkan dalam buku khusus nomer: 018/WK/V/2023 tertanggal 12-05-2023;
3. Menyatakan hukum Tergugat Rekonsensi terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam membuat dan mencatat perjanjian kerja sama tertanggal 12 Mei 2013 yang dicatatkan dalam buku khusus nomer: 018/WK/V/2023 tertanggal 12-05-2023 untuk KEKELUARGAAN NOTARIS YANG MEMILIKI HUBUNGAN DARAH DALAM GARIS KETURUNAN LURUS KEBAWAH;
4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat Rekonsensi terbukti ketentuan Pasal 16 ayat (11) dan (12) Undang – undang nomer 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomer 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
5. Memerintahkan kepada Kementerian HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA Negara Republik Indonesia untuk memberhentikan dengan

Hal 21 dari 33 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 778/Pdt.G/2025/PN Dps



tidak hormat Tergugat Rekonvensi dari Jabatan Notaris di Kota Denpasar;

6. Menyatakan hukum Tegugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian kepada Penggugat rekonvensi dengan perincian sebagai berikut:

a. Investasi dan pembelian atas barang-barang yang digunakan dalam mengoprasionalkan bisnis milik Penggugat rekonvensi senilai Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

b. Hilangnya potensi keuntungan usaha yang seharusnya Penggugat rekonvensi dapat terima hingga akhir masa pengelolaan yakni hingga tanggal 01 September 2029 yakni sebesar Rp1.875.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Dengan total kerugian adalah sebesar Rp2.675.000.000,00

Terbilang: Dua Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah;

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas obyek harta tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi sebelumnya Penggugat I konvensi yakni atas rumah tinggal yang terletak di: Jalan Gunung Karang II B No. 10 BR/Link Tegal Dukuh Anyar, RT 000 RW 000 Keluarahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Hak Milik;
- Sebelah Selatan : Jalan Umum;
- Sebelah Timur : Tanah Hak Milik;
- Sebelah Barat : Tanah Hak Milik;

8. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 02 September 2025, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 15 September 2025 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1.** Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Dr. Anak Agung Ngurah Manik Danendra, SH, MH, MKn., NIK

Hal 22 dari 33 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 778/Pdt.G/2025/PN Dps



5171011709720001, dikeluarkan di Denpasar tanggal 10 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Agung Ngurah Kresnaningrat Daneswara, NIK 5171011807040002, dikeluarkan di Denpasar tanggal 05 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Agung Ngurah Kesawa Putra Dasenwara, NIK 5171011807040001, dikeluarkan di Denpasar tanggal 05 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 5171011410060078, atas nama kepala keluarga Dr. Anak Agung Ngurah Manik Danendra, SH, MH, MKn., dikeluarkan di Denpasar tanggal 13 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Nomor 44 Pemindahan dan Penyerahan Hak Sewa tanggal 18 Juli 2022 Notaris Putu Eka Lestary, SH, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Nomor 45 Pemindahan dan Penyerahan Hak Sewa tanggal 18 Juli 2022 Notaris Putu Eka Lestary, SH, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerjasama tertanggal 12-05-2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dan Pinjam Nama tanggal 12 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi dari fotokopi Surat Undang Klarifikasi Nomor : B/47/V/RES.1.11/2025/Reskrim, tertanggal 23 Mei 2025, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;

10. Fotokopi dari print out tangkapan layar Berita dari media elektronik tertanggal 30 Mei 2025, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;

11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Violita Andreana Tedjakusuma, NIK 5171025108920009, dikeluarkan di Kota Kediri tanggal 31 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Jual Beli Resto Wik Wek Wok tertanggal 19 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

13. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Violita Andreana Tedjakusuma kepada Yudha Valdez Marthinus tertanggal 15 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

Hal 23 dari 33 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 778/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi dari fotokopi Surat dengan perihal : Pembatalan Perjanjian Tertanggal 19 Maret 2024 dan Pembatalan Kesepakatan Kesepahaman Pendahuluan Tertanggal 21 Februari 2024 yang dibuat pada tanggal 17 Mei 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pernyataan Perihal Berita Media Online yang Tidak Benar tanggal 20 Oktober 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi dari print out tangkapan layar bukti pengiriman uang dengan nominal sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah) pada tanggal 19 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi dari print out tangkapan layar percakapan dari aplikasi Whatsapp tanggal 27 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi dari print out tangkapan layar percakapan dari aplikasi Whatsapp antara Yudha Valdez Marthinus dengan Violita Andreana Tedjakusuma tanggal 19 Februari 2024 dan 21 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi dari print out tangkapan layar percakapan dari aplikasi Whatsapp antara Yudha Valdez Marthinus dengan Violita Andreana Tedjakusuma tanggal 18 Februari 2024 dan 19 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi dari tangkapan layar percakapan dari aplikasi Whatsapp antara Yudha Valdez Marthinus dengan Violita Andreana Tedjakusuma tanggal 3 Mei 2024, 7 Mei 2024 dan 8 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi dari tangkapan layar percakapan dari aplikasi Whatsapp tanggal 15 Mei 2024 dan 16 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, P-8, P-P11, P-13, P-15 telah dicocokkan sesuai dengan asli, kecuali bukti P-4, P-9, P-10, P-12, P-14, sampai dengan P-21 tidak ditunjukkan aslinya, dimana bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai yang sah dan telah dilegalisir sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah diberikan kesempatan namun tidak mengajukan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, pihak Tergugat, telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

Hal 24 dari 33 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 778/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari fotokopi dokumen Kutipan Salinan Akta Nomor 44 tertanggal 18 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi dokumen Kutipan Salinan Akta Nomor 45 tertanggal 18 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Kerjasama tertanggal 12-05-2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Somasi Nomor : 13/Sk-Adm/WP/V/2024 tertanggal 10 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Somasi Nomor : 20/Sk-Adm/WP/VI/2024 tertanggal 24 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Somasi Nomor : 29/Sk-Adm/WP/VII/2024 tertanggal 29 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Somasi tertanggal 30 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Dokumen Tanda Terima Somasi I, selanjutnya diberi tanda bukti T-7.1;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Somasi II/Surat Peringatan Kedua tertanggal 30 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
10. Fotokopi dari fotokopi Dokumen Tanda Terima Somasi II, selanjutnya diberi tanda bukti T-8.1;
11. Fotokopi dari fotokopi Surat Somasi III/Surat Peringatan Kedua tertanggal 14 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
12. Fotokopi dari fotokopi Dokumen Tanda Terima Somasi III, selanjutnya diberi tanda bukti T-9.1;
13. Fotokopi dari fotokopi Surat Somasi Nomor : 35/Sk-Adm/WP/IX/2024 tertanggal 9 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
14. Fotokopi dari hasil cetak tangkapan layar percakapan dengan aplikasi whatsapp, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
15. Fotokopi dari hasil cetak tangkapan layar percakapan dengan aplikasi whatsapp, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
16. Fotokopi dari hasil cetak tangkapan layar percakapan dengan aplikasi whatsapp, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
17. Fotokopi dari hasil cetak tangkapan layar percakapan dengan aplikasi whatsapp, selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
18. Fotokopi dari hasil cetak tangkapan layar percakapan dengan aplikasi whatsapp, selanjutnya diberi tanda bukti T-15;

Hal 25 dari 33 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 778/Pdt.G/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Fotokopi dari hasil cetak tangkapan layar percakapan dengan aplikasi whatsapp, selanjutnya diberi tanda bukti T-16;
20. Fotokopi dari hasil cetak tangkapan layar percakapan dengan aplikasi whatsapp, selanjutnya diberi tanda bukti T-17;
21. Fotokopi dari fotokopi dokumen perjanjian Jual Beli Resto Wik Wok Wok tertanggal 19 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-18;

Bahwa bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-18 telah dicocokkan sesuai dengan pembandingnya dan tidak ditunjukkan aslinya, dimana bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai yang sah dan telah dilegalisir sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yohanes Lexianus:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Penggugat dan saksi kenal sebagai teman baik dengan Tergugat, saksi tahu Turut Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini bahwa Tergugat ada hubungan kerjasama dalam bisnis sewa Ruko yang dijadikan tempat usaha restoran oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat menjalin kerja sama dengan Penggugat II dan Penggugat III dan Penggugat I bertindak sebagai Notaris dalam perjanjian tersebut, Tergugat menyewa sebuah Ruko dari Penggugat II dan Penggugat III yang digunakan untuk membuka usaha restoran yang kemudian diberi nama Wikwekwok;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui bahwa Ruko tersebut adalah milik Penggugat I, namun kemudian setelah Tergugat mendapat somasi dari seseorang yang bernama Heru Gunawan, saksi mengetahui bahwa ruko tersebut bukan milik Penggugat I;
- Bahwa setahu saksi somasi tersebut pada pokoknya melarang Tergugat untuk menjalankan usaha di Ruko tersebut dengan alasan Penggugat I belum menyelesaikan kewajibannya tentang sewa menyewa Ruko tersebut dengan Heru Gunawan;
- Bahwa kemudian usaha Tergugat dipindahtangankan kepada seseorang yang bernama Bu Vio, Tergugat kemudian keluar dari Ruko tersebut;
- Bahwa saksi berteman baik dengan Tergugat sejak saksi masih sekolah, pada bulan Desember 2023 Tergugat menghubungi saksi dan mengatakan bahwa Tergugat sedang dalam proses membuka usaha

Hal 26 dari 33 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 778/Pdt.G/2025/PN Dps



restoran di Ruko tersebut, kemudian saksi datang ke Ruko tersebut dan disana saksi melihat Ruko sedang dalam renovasi yang mana ada tiga ruko yang direnovasi untuk dirubah menjadi restoran. Kemudian saksi akhirnya memutuskan untuk memberikan suntikan dana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk menambah modal Tergugat membuka usaha restoran tersebut;

- Bahwa yang membuat saksi kemudian memutuskan untuk memberi pinjaman dana kepada Tergugat adalah karena saksi diperlihatkan draft perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat II dan Penggugat III dan Penggugat I bertindak sebagai Notaris pada perjanjian tersebut, selain itu karena saksi melihat sendiri bahwa usaha yang sedang dirintis Tergugat memang nyata adanya dengan adanya renovasi yang dilakukan di Ruko tersebut;

- Bahwa dari cerita Tergugat, Bu Vio adalah orang yang dibawa oleh Penggugat I, yang mana awalnya Bu Vio adalah pengunjung biasa yang beberapa kali datang ke restoran Tergugat. Bu Vio kemudian membeli usaha restoran Tergugat beserta PTnya yang mana Bu Vio baru membayar uang muka sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari total Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) harga yang disepakati, setelah Tergugat menerima uang muka tersebut, Tergugat keluar dari ruko tersebut;

- Bahwa yang saksi tahu pembagian keuntungan antara Tergugat dengan Para Penggugat adalah sebesar dua belas persen untuk Para Penggugat dari penghasilan kotor dan sisanya adalah untuk Tergugat setelah dipotong biaya operasional;

- Bahwa setahu saksi, setelah beralih ke Bu Vio kemudian usaha tersebut berpindah tangan lagi kepada seseorang yang bernama Ajik Sanur;

- Bahwa Tergugat cerita bahwa Para Penggugat sudah mengalihkan keuntungannya sebesar dua belas persen kepada Bu Vio;

- Bahwa saksi pernah diperlihatkan percakapan antara Tergugat dengan Penggugat I sesuai dengan bukti T-12 dan T-15 tersebut;

- Bahwa saat Bu Vio membayar uang muka sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat saat itu disaksikan oleh Para Penggugat dan saksi ikut tanda tangan sebagai saksi dari perjanjian tersebut;

- Bahwa yang mengenalkan Bu Vio kepada Tergugat adalah Penggugat I;

Hal 27 dari 33 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 778/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah menempuh jalur mediasi dan pernah juga mengirimkan somasi kepada Bu Vio namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Sebagian barang-barang milik Tergugat masih ada di ruko tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat perjanjian sesuai dengan bukti T-3 tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pembatalan perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat II dan Penggugat III;
- Bahwa setahu saksi Bu Vio belum melunasi sisa pembayaran kepada Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Cahya Adi Permana,

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena saksi pernah bekerja di restoran milik Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu Para Penggugat tapi tidak kenal;
 - Saksi tidak tahu Turut Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa ada permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat namun saksi tidak tahu betul apa yang dipermasalahkan;
- Bahwa Saksi bekerja di restoran milik Tergugat sekitar tahun 2023;
- Bahwa Restoran milik Tergugat terletak di sebuah Ruko di Jl. Letda Tantular, Denpasar;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang sewa menyewa ruko yang dilakukan antara Para penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat ada kerjasama dalam pengelolaan usaha restoran tersebut;
- Bahwa saat saksi masih bekerja di restoran Tergugat, saksi diberitahu oleh kepala dapur yang juga bekerja disana bahwa Tergugat bekerja sama dengan Pak Agung dalam mengelola restoran tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pak Agung dan anak-anaknya datang ke restoran tersebut dan langsung naik ke lantai II;
- Bahwa saat ini saksi masih bekerja di di restoran yang sama namun sudah berbeda manajemen;
- Bahwa sebagian barang-barang restoran yang lama masih ada di restoran dan sebagian ada yang dibawa ke rumah Pak Agung;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Hal 28 dari 33 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 778/Pdt.G/2025/PN Dps



Menimbang, bahwa selanjutnya pada agenda Kesimpulan para Penggugat telah mengajukan surat pencabutan kuasa hukum berdasarkan surat pencabutan tertanggal 3 Nopember 2025;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya melalui system informasi Pengadilan tertanggal 3 Nopember 2025;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala uraian yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat melalui jawabannya disamping mengajukan mengenai pokok perkaranya juga mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis akan mengklasifikasikan selanjutnya akan mempertimbangkan secara sekaligus sebagai berikut;

1. *Exceptio Non Adimpleti Contractus*, karena Penggugat II, III yang tidak melakukan prestasinya;
2. *Exceptio doli mali - exception doli presentis* dimana Penggugat telah menggunakan tipu daya dalam pembuatan perjanjian).
- 2.4 Gugatan diajukan dengan Itikat Tidak Baik
3. Gugatan tidak jelas dan/atau Kabur (*Obscuur libel*)
4. Eksepsi *error in persona* karena ;
 - Penggugat I tidak memiliki "*persona standi in judicio*" dihadapan Pengadilan (*Gemis Aanhoedanigheid*);
 - Eksepsi kurang pihak (*Exeptio Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut para penggugat dalam repliknya menyatakan tidak secara tegas membantahnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai eksepsi *Non Adimpleti Contractus*, karena Penggugat II, III yang tidak melakukan prestasinya, dan eksepsi *doli mali - exception doli presentis* dimana Penggugat telah menggunakan tipu daya dalam pembuatan perjanjian dan gugatan yang

Hal 29 dari 33 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 778/Pdt.G/2025/PN Dps



diajukan tidak didasari itikad baik, dan eksepsi mengenai gugatan tidak jelas dan/atau Kabur (*Obscuur libel*) karena tidak jelas apakah dasar gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut adalah hal-hal yang harus dibuktikan lebih lanjut dalam pembuktian pokok perkara sehingga eksepsi tersebut patut ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi *error in Persona* oleh karena Penggugat I tidak mempunyai hak dan kapasitas menggugat (*Gemis Aanhoedanigheid*) Majelis Hakim berpendapat sebagaimana Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung bahwa Penggugat sebagai subyek hukum mempunyai hak untuk menggugat siapa saja bilamana kepentingan hukumnya penggugat I merasa dirugikan;

Bahwa apakah nantinya kepentingan Penggugat I ada relevansinya dengan Tergugat Adalah hal-hal yang harus dibuktikan lebih lanjut dalam pembuktian pokok perkara sehingga eksepsi tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi *error in Persona* karena adanya kurang pihak (*Exemptio Plurium Litis Consortium*) dimana NOTARIS PUTU EKA LESTARY, SH dan Pemilik Hak Sewa awal atas objek ruko tidak dijadikan pihak dalam perkara aquo, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dalam petitum nomor 3 Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan telah Lunas, Sah dan berlaku terhadap Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Sewa Nomor 44 tanggal 18 Juli 2022 Notaris Putu Eka Lestary, SH dan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Sewa Nomor 45 tanggal 18 Juli 2022 Notaris Putu Eka Lestary, SH, sampai dengan tanggal 2 September 2029;

Menimbang bahwa setelah membaca dalil gugatan Penggugat ternyata bahwa substansi gugatan para penggugat karena Tergugat telah membuat Laporan Pengaduan Masyarakat Nomor: Dumas/334/XII/2025.SPKT Unit Reskrim/Polsek Dentim/Polresta Denpasar/Polda Bali tanggal 24 Desember 2024 tentang dugaan perkara Penipuan yang dilakukan Penggugat I yang didasarkan karena Tergugat menganggap telah ditipu oleh Penggugat I karena menyewakan Ruko yang bukan miliknya, hal ini tidak benar dan tidak berkaitan karena Penggugat I adalah Pemegang Hak Sewa Ruko A3-A5-A6 sampai dengan 2 September 2029, selain itu Tergugat tidak memiliki alas Hak untuk mempermasalahkan Hak Sewa terhadap Ruko;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5,P-6, T-1 dan T2 didapat fakta hukum bahwa telah terjadi kesepakatan pemindahan dan penyerahan hak sewa antara Penggugat II dan Penggugat III dengan Herry Gunawan sebagai pemilik hak sewa asal;

Hal 30 dari 33 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 778/Pdt.G/2025/PN Dps



Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan surat-surat baik yang diajukan oleh pihak Penggugat maupun Tergugat didapati fakta bahwa Herry Gunawan sebagai pemilik hak sewa asal dari Ruko Nomor A3, A5, dan A6 yang beralamat di di Dewata Square Ruko A3-A5-A6, Jalan Letda Tantular No 1, Banjar Yangbatu, Kel. Daging Puri Kelod Denpasar Timur;

Menimbang bahwa selain itu para Penggugat baik dalam bantahannya tidak membantah secara tegas dalil eksepsi tersebut, khususnya mengenai gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga berpendapat dengan kurangnya pihak yang ditarik sebagai Tergugat oleh para Penggugat dalam perkara ini, maka menyulitkan untuk menentukan dalil mana yang benar sehingga untuk memperjelas masalah ini, oleh karena yang menjadi substansi perkara ini adalah kesepakatan pemindahan dan penyerahan hak sewa No 44 dan No 45 antara Herry Gunawan dengan Penggugat II dan Penggugat III yang dilakukan di hadapan Notaris Putu Eka Lestary, SH., maka sudah sepatutnya pihak Herry Gunawan dan Notaris Putu Eka Lestary, SH., dijadikan pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka eksepsi *error in persona* mengenai kurang pihak (*Exeptio Plurium Litis Consortium*) beralasan hukum untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan gugatan *error in persona* mengenai kurang pihak (*Exeptio Plurium Litis Consortium*) dikabulkan, maka pokok perkara dalam gugatan ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi timbul karena adanya gugatan konvensi sedangkan dalam gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka demi asas kepastian hukum gugatan rekonvensi juga dinyatakan tidak (*niet ontvankelijke verklaard*) dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Hal 31 dari 33 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 778/Pdt.G/2025/PN Dps



Menimbang, bahwa, oleh karena gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*), maka penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dinyatakan pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 8 RV, pasal-pasal dalam RBg serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai kurang pihak (*Exemptio Plurium Litis Consortium*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin tanggal 1 Desember 2025 oleh Majelis Hakim Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H., dan Ni Made Dewi Sukrani, S.H, masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 778/Pdt.G/2025/PN Dps tanggal 04 Juni 2025, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 1 Desember 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh I Gusti Ngurah Agung Suryadinata, S.H Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Penggugat, Kuasa Tergugat tanpa hadirnya Turut Tergugat dan putusan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 32 dari 33 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 778/Pdt.G/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d. T.t.d.
A.A.M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H. Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H

T.t.d.
Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.
I Gusti Ngurah Agung Suryadinata, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00;
 2. Biaya Proses : Rp100.000,00;
 - 3.....B : Rp231.000,00;
 - iaya Panggilan
 - 4.....B : Rp30.000,00;
 - iaya PNBPN Panggilan.....
 - 5.....B : Rp40.000,00;
 - iaya Penggandaan Berkas : Rp10.000,00;
 - 6.....B : Rp10.000,00;
 - iaya Redaksi.....
 7. Biaya Meterai : Rp10.000,00;
 - Jumlah : Rp.451.000,00;
- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal 33 dari 33 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 778/Pdt.G/2025/PN Dps